

Nr. 173 Chefbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 24. November 1937

R 2/12419, Bl. 216–220 Aufzeichnung des MR Schreiber/RFM¹

Anwesend: Schwerin v. Krosigk (Vorsitz); Lammers, Speer; PrFM Popitz, StS Landfried; OB und Stadtpräs. Lippert, Bgmstr. Steeg, Stadtkämmerer Hettlage; MR Schreiber.

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsfinanzministerium

[FINANZIERUNG DES AUSBAUS DER REICHSHAUPTSTADT BERLIN]

Der R[eichs]F[inanz]Min[ister] erörterte, ausgehend von dem vorliegenden Entwurf einer Ersten Verordnung zur Ausführung des Erlasses über einen Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt², die Schwierigkeiten, die in Anwendung der hier vorgesehenen Finanzierung des Bauvorhabens schon bisher in Erscheinung getreten sind und noch zu erwarten sein werden:

– 1.

bei der Inanspruchnahme des 60 Millionenfonds³ für die Vorschußfinanzierung von nicht endgültig diesem Fonds zufallenden Baumaßnahmen.

– 2.

Sehr oft ist es unmöglich, schon beim Ankauf von Grundstücken zu übersehen, für welche Stelle sie endgültig (ganz oder zum Teil) als Bauplatz in Frage kommen werden.

– 3.

Offen ist noch die Frage der Anwendbarkeit des § 1 des Städtebaugesetzes⁴.

Entscheidender Gesichtspunkt müsse sein, daß keinem der Beteiligten (Reich, Preußen und Stadt Berlin) mehr auferlegt werden könne, als er zu leisten in der Lage sei: ultra posse nemo tenetur.

Daher sei notwendig:

– 1.

¹ Abschrift: R 2/4499, Bl. 228–231; Fotokopie: R 43 II/1176a, Bl. 189–191. Die Besprechung war vom RFM ursprüngl. für den 29. 10. angesetzt gewesen, wurde aber erst auf 3. 11. und dann auf 24. 11. verlegt, da v. Krosigk die persönl. Teilnahme des StSRk für erforderlich hielt, bei dem das Verfügungsrecht über die Haushaltsmittel des GBI lag; R 43 II/1176a, Bl. 186–188. Lammers hatte Speer auf dessen Bitte am Tag der Sitzung um 11. 15 Uhr empfangen, um sich über den aktuellen Planungsstand ins Bild setzen zu lassen; ebd. Bl. 192. Vorgeschichte s. Dok. Nr. 164. – Sprecher einheitlich vom Bearbeiter hervorgehoben.

² Dok. Nr. 144, VO-Entw. der Rkei vom 8. 10. dort Anm. 15.

³ Vgl. Dok. Nr. 164 Anm. 6.

⁴ Gesetz über die Neugestaltung dt. Städte vom 4. 10. 1937 (RGBl. I S. 1054), § 1:

„(1) Für die städtebaulichen Maßnahmen, deren Durchführung der Führer und Reichskanzler anordnet, finden die Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung.

(2) Der Führer und Reichskanzler oder die von ihm beauftragte Stelle bestimmen den Bereich, in welchem, und den Zeitpunkt, von dem ab dieses Gesetz Anwendung finden soll. In gleicher Weise wird der Zeitpunkt bestimmt, in dem die Anwendung des Gesetzes für städtebauliche Maßnahmen endet.

(3) Der Reichsarbeitsminister kann in den Fällen, in denen Zweifel über die Grenzen des nach Abs. 2 bestimmten Bereichs bestehen, den Grenzverlauf im einzelnen bestimmen.

(4) Die Vorschriften der §§ 3 und 4 [Recht zum Betreten eines Grundstücks und der Einleitung von Vorarbeiten, zur Verhängung eines Bebauungs-, Veränderungs- und Veräußerungsverbots] sind anwendbar, sobald die Durchführung einer Maßnahme nach Abs. 1 angeordnet ist.

(5) Die Bestimmungen nach den Absätzen 2 und 3 werden im Reichsministerialblatt bekanntgemacht.“

Aufstellung eines Finanzierungsprogramms zunächst für einen Zeitraum von etwa 5 Jahren, der die – jeweils höchstmöglichen – Leistungen der drei Partner umfaßt und bei der Bauausführung eingehalten werden muß.

– 2.

Schaffung eines Trägers für die Grundstücksankäufe, Schadensregulierung und Abgabe der angekauften Grundstücke gegen Werterstattung an die einzelnen Bauherr[e]n (Reichsressorts, Preußen, Stadt Berlin (Straßenland!) und sonstige juristische und natürliche Personen).

– 3.

Schaffung eines einheitlichen Baufonds, der aus den in den Haushalten der drei Beteiligten auszubringenden Beiträgen sowie den Rückeinnahmen, z. B. Grundstückserlösen zu speisen ist.

Außer Betracht habe hierbei zu bleiben die Reichsbahn, die ihre Bauten selbst ausführt und finanziert.

Staatssekretär Lammers: Voraussetzung hierfür ist, daß der Bauplan feststeht.

Prof. Speer: Das ist noch nicht der Fall. Es liegt bisher nur ein ganz rohes Vorprojekt vor. Es ist ein Wettbewerb vorgesehen. Veränderungen werden auch künftig noch nötig werden. Fest steht bisher nur der überhaupt notwendig werdende Grunderwerb.

Selbst die Angabe der in den nächsten 5 Jahren anfallenden Kosten sei ihm unmöglich.

Der *Preußische Finanzminister* legte ausführlich die rechtlichen und politischen Bedenken gegen das im Fall Neubau des Fremdenverkehrsverbandes eingeschlagene Verfahren dar, das geeignet sei, die Durchführung des Willens des Führers zu gefährden oder doch zu erschweren⁵.

Diese Bedenken werden allseits geteilt.

Der *Stadtpräsident* führt aus, zu den von ihm getroffenen Maßnahmen veranlaßt worden zu sein durch die Erklärung des Ministers Esser, daß die Finanzierung des Bauvorhabens seines Verbandes sichergestellt⁶, die Ausführung durch den Führer angeordnet und die Grundsteinlegung für Anfang Mai festgelegt sei.

Er gibt – unter Zustimmung des Prof. Speer – die bindende Erklärung ab, daß künftig keine Kündigungen mit geringerer als 6monatiger Frist mehr ausgesprochen werden.

Professor Speer legt sodann anhand von Plänen die Baumaßnahmen an der Nord-Südachse und der Heerstraße (Universitätsstadt⁷) dar.

Ergebnis:

I. Professor Speer stellt fest und teilt mit, welche Baumaßnahmen in den nächsten 5 Jahren fertiggestellt sein müssen und welche Baumittel hierzu erforderlich sind.

II. Preußen und die Stadt Berlin stellen fest und teilen mit, welche Summen in ihren Haushalten der nächsten 5 Jahre für den Ausbau von Berlin bindend ausgebracht werden können.

⁵ Für das neue „Haus des Fremdenverkehrs“ am Runden Platz (s. ARH III, Anhang FV 445*) mußte ein ganzer Häuserblock sowie einige Einzelgebäude niedergelegt werden. Gemäß Absprache Speers mit dem gf. Präs. des Reichsausschusses für Fremdenverkehr Esser (vgl. Dok. Nr. 26) vom 3. 11. 1937 war tags darauf den Hausbesitzern durch die Stadt Berlin, mit Verweis auf den erklärten Willen Hitlers, eröffnet worden, daß sie ihre Grundstücke bis Jahresende zu räumen und die auf ihnen stehenden Gebäude bis Ende Jan. 1938 abzureißen hätten; Verkaufsangebote seien „sofort“ abzugeben, andernfalls das verkürzte Enteignungsverfahren in Gang komme. Als Mieter betroffen waren rd. 60 Familien und 100 Firmen mit weit über 1000 Angestellten. StS Posse geißelte dieses überstürzte Vorgehen in einem Schreiben an Lammers vom 12. 11. als „rechtlich und taktisch in hohem Grade bedenklich“ und fragte an, ob es tatsächlich auf einer AnO Hitlers beruhe. Speer indes verteidigte in seiner Antwort vom 24. 11. diese Fristsetzung, wollte sie aber für künftige Fälle auf 6 Monate verlängern: „Daß der Führer und Reichskanzler, dem ich meine Pläne im einzelnen vorgetragen habe, meine Maßnahmen gebilligt hat, brauche ich nicht besonders hervorzuheben.“ R 43 II/ 1181a, Bl. 28–34; abgedr. in DÜLFFER/THIES/HENKE Hitlers Städte, S. 126–133.

⁶ Lt. Mitteilung des MR Ott/RMVP an v. Krosigk hatte Esser in der Sitzung am 3. 11. 1937 (o. Anm. 5) erklärt, „ihm stünden die erforderlichen Mittel ohne Mitwirkung des RFM zur Verfügung“, und zwar als Darlehen der DRP über 2 Mio RM aus Postscheckmitteln zu 2% Zins. Das RFM hegte gleichwohl Zweifel an dieser Angabe und forderte von Esser am 24. 11. ein genaues Finanzierungskonzept an. R 2/21241, unfol.

⁷ Planungsunterlagen und Schriftwechsel s. R 43 II/1027; R 2/12419, Bl. 184–192, 208–211, 223.

III. Die Stadt Berlin ermittelt und teilt mit, welche Mittel für die in den nächsten 5 Jahren hiernach notwendig werdenden Grundstücksankäufe erforderlich werden.

IV. Auf Grund der so gewonnenen Unterlagen soll vom R. Fin. Min. ein Bau- und Finanzierungsplan für die nächsten 5 Jahre ausgearbeitet und dem Führer vorgelegt werden⁸.

Dr. Schreiber

⁸ Ein derartiger Plan wurde, schon wegen der unkalkulierbaren Eingriffe Hitlers, zu keiner Zeit aufgestellt. Die Auseinandersetzung über die vom Reich, von Preußen und der Stadt Berlin zu tragenden Kostenanteile wurde in Verfolg der Beratungen über die 1., dann 3. AusfVO zum Erlaß über den GBl (o. Anm. 2) fortgeführt; s. Folgeband, Dok. vom 16. 6. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 173 Chefbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 24. November 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d173>